

प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३

English title: Provincial Development Projects (Implementation) Act, 1956

प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३ । लालमोहर सदर मिति । २०१३ । ७ । १५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०१३ । ७ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २०१३ सालको ऐन नं. १० । प्रादेशिक बहुमुखी योजना कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन । कुनै क्षेत्रहरूमा बहुमुखी विकास योजनाहरू शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषद्बाट सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिनेछ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ । २. विकास क्षेत्रको सूचनाः तोकिएको जुनसुकै इलाकाको विकासको लागि बहुमुखी योजना तयार गरी नेपाल सरकारले प्रकाशित सूचनाद्वारा सो क्षेत्रलाई विकास क्षेत्र भनी घोषित गर्न सक्नेछ । ३. विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकारः दफा २ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित भएपछि नेपाल सरकारले देहायबमोजिम गर्न सक्नेछः- । (क) तोकिएको अधिकृतहरूद्वारा सर्वे गर्न निर्देश दनि र यस्ता अधिकृतहरू विकास क्षेत्रको जुनसुकै जग्गा जमनिमा प्रवेश गर्न पाउने । (ख) विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको बाटो, घाट, नहरहरू बनाउने र यस्तै अरू कामहरू गर्ने । ४. जग्गा जमनि प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) दफा २ अन्तर्गत सूचनामा उल्लेख भए अनुसारको कुनै विकास योजना कार्यान्वयन गर्नको निमित्त विकास क्षेत्र भित्रको कुनै जग्गा जमनि इत्यादिको आवश्यकता छ भन्ने नेपाल सरकारको विचारमा लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा जमनि प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) जग्गा प्राप्त गर्ने बारे तत्काल लागू भई रहेको ऐनबमोजिम यस्ता जग्गा जमनि प्राप्त गरिनेछ । तर जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघि दुई वर्षसम्म पतिरहेको जग्गा जमनिका हकमा कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन र नेपाल सरकारले विकसित क्षेत्रको कुनै विकसित जग्गा जमनि बेच्न चाहेको खण्डमा जुन जुन व्यक्तिबाट नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेगर त्यस क्षेत्रमा जग्गा जमनि प्राप्त गरेको थियो, ती ती व्यक्तिहरूले दफा ५ अन्तर्गत बनि नियमहरूको अधीनमा रही त्यस्तो विकसित जग्गा जमनि कति नपाई अरूले कति पाउने छैन । ५. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमहरूले देहायका कुराहरूमा पनी व्यवस्था गर्न सक्नेछः- । (क) कुन काइदाले र कुन कार्यप्रणालीले कामहरू कार्यान्वयन गरिन्छन् सो बारे । (ख) विकसित जमनि बेच्दा भोगाधिकार कस्तो हुने र कतिने व्यक्ति तथा नजिको सन्तान दरसन्तानले कुन शर्तमा यस्ता जग्गा जमनिहरू भोग गर्छन् सो बारे । ६. प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बारेः तत्काल लागू रहेको कुनै नेपाल कानूनसँग बाझिएता पनि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।